คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๒๘๐/๒๕๖๗

บริษัท อ โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย

นาย น จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗, ๑๑๘, ๑๑๙

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

เรื่อง การที่จำเลยร่วมแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้มิได้เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือคุกคามทางเพศ แต่ถือได้ว่าจำเลยร่วมกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต โจทก์จึงมีสิทธิเลิกจ้างจำเลยร่วมโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคท้าย กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เฉพาะในส่วนที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ โจทก์จ้างนาย น เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้าย ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โจทก์มีหนังสือเลิกจ้างนาย น ด้วยเหตุกระทำผิดซ้ำคำเตือน และแอบนำกล้องวงจรปิดส่วนตัวติดตั้งในห้องทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนายจ้าง อันเป็นกรณีที่ร้ายแรง ต่อมาจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าว จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่เคยลงโทษนาย น ด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อน จึงนำมาเป็นเหตุเลิกจ้างเพราะกระทำผิดซ้ำคำเตือนมิได้ และการที่นาย น ติดตั้งกล้องวงจรปิดก็มิได้เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือคุกคามทางเพศ เมื่อโจทก์เลิกจ้างนาย น โดยไม่ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่นาย น คำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งเรียกนาย น เข้าเป็นจำเลยร่วม โดยจำเลยร่วมให้การว่า คำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริง แล้ววินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ โจทก์ทำบันทึกการตักเตือนด้วยวาจาต่อจำเลยร่วม กรณีจำเลยร่วมกระทำการฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เนื่องจากจำเลยร่วมกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อพนักงานอื่น จำนวน ๕ ราย และจำเลยร่วมลงลายมือชื่อรับทราบคำเตือนแล้ว ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ ข้อ ๕ โทษทางวินัย ข้อ ๕.๓ กำหนดโทษไว้ ๔ สถาน คือ ตักเตือนด้วยวาจา โดยมีการบันทึกไว้ ตักเตือนเป็นหนังสือ พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้าง แสดงว่าโทษที่จำเลยร่วมได้รับในวันดังกล่าว เป็นการลงโทษด้วยการตักเตือนด้วยวาจาโดยมีการบันทึก หาใช่เป็นการตักเตือนเป็นหนังสือไม่ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า จำเลยร่วมยังไม่เคยถูกลงโทษด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือ จึงไม่อาจมีการกระทำผิดซ้ำคำเตือนได้ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โจทก์มีประกาศ เรื่อง การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม กลุ่มบริษัท อ นโยบายด้านแรงงาน และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีพนักงานร้องเรียนว่าจำเลยร่วมติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในห้องทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ เพื่อบันทึกภาพพนักงานที่เดินเข้าออกและยืนถ่ายเอกสารห้องไอที กับพนักงานหญิงที่เดินผ่านเพื่อเข้าห้องน้ำ โดยมีเจตนาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและคุกคามทางเพศพนักงานหญิง แต่เมื่อตรวจสอบภาพที่บันทึกได้จะเป็นลักษณะของพนักงานที่สวมชุดทำงานปกติ ไม่มีลักษณะที่มุ่งเน้นไปที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเป็นการเฉพาะอันจะแสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมมุ่งประสงค์หรือส่อไปในทางคุกคามทางเพศพนักงานหญิง ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยร่วมนำภาพที่บันทึกไว้ไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือนำออกเผยแพร่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลในภาพ นอกจากนี้หลังจากจำเลยร่วมถูกโจทก์ตักเตือนด้วยวาจาแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานหญิงรายใดไปร้องเรียนว่าจำเลยร่วมพูดจาดูถูก ทำให้อับอาย หรือกระทำการอันไม่เหมาะสมต่อเนื้อตัวร่างกายกับพนักงานหญิงอีก จึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยร่วมละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของโจทก์เป็นอาจิณ ส่วนการที่จำเลยร่วมไม่ได้ขออนุญาตในการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือใช้ประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าของโจทก์ หากเป็นความผิดก็เป็นความผิดเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโจทก์อย่างร้ายแรง และที่พนักงานหญิงมอบอำนาจให้โจทก์ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยร่วมนั้น ก็ยังอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงโดยยังไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับคดีแต่อย่างใด จำเลยร่วมจึงมิได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ คำสั่งของจำเลยจึงชอบแล้ว

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงานหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า การที่จำเลยร่วมแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนายจ้าง อันเป็นกรณีที่ร้ายแรง โจทก์สามารถเลิกจ้างจำเลยร่วมได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า จำเลยร่วมไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดก็ตาม แต่ภาพที่บันทึกก็เป็นเพียงภาพพนักงานสวมชุดทำงานปกติเดินผ่านไปมาไม่ส่อไปในการคุกคามทางเพศ หรือเป็นการคุกคามผู้ใด รวมทั้งเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าของโจทก์เพียงเล็กน้อย ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยร่วมดังกล่าวไม่เป็นการกระทำผิดต่อนายจ้างอย่างร้ายแรง

โจทก์จึงต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยแก่จำเลยร่วมตามคำสั่งของจำเลย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย แต่อย่างไรก็ตามการที่จำเลยร่วมเคยถูกโจทก์ตักเตือนด้วยวาจาเกี่ยวกับการประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่อพนักงานหญิง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยร่วมแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ผู้เป็นนายจ้าง ทั้งที่จำเลยร่วมซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ ย่อมทราบดีว่ามีระเบียบห้ามการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศโดยมิได้รับอนุญาต ถือได้ว่าจำเลยร่วมกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต โจทก์จึงมีสิทธิเลิกจ้างจำเลยร่วมโดยไม่จำต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคท้าย กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เฉพาะในส่วนที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลยร่วม ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยให้โจทก์รับผิดจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่จำเลยร่วมตามคำสั่งของจำเลย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เฉพาะในส่วนที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลยร่วม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา